

Số: /TTr- NHNN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung)

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung) (gọi tắt là DTNĐ) với những nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

1.1. Cơ sở chính trị

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó, đề ra một số các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như “*Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán*” (Mục 2 Phần III của Nghị quyết); (ii) “*Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững*” (Mục 3 Phần IV của Nghị quyết);...

Để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, qua thời gian áp dụng quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, NHNN đã thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình triển khai Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung) (Nghị định 88). Qua đó, NHNN nhận thấy một số vướng mắc, bất cập phát sinh từ Nghị định 88 (*cụ thể tại Báo cáo tổng kết thi hành đính kèm*).

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã xác định mục tiêu tổng quát: “*Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân*”.

- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị lần thứ 11 đã nêu *“Đồng ý chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc, tỉnh, thành phố) kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 01/7/2025 sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành”*.

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã đề ra một trong những quan điểm chỉ đạo *“Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.”* Công tác xây dựng pháp luật phải thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước. Các quy định của luật phải mang tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Phát huy đúng mức vai trò của đạo đức xã hội, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc tự quản cộng đồng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.

1.2. Cơ sở pháp lý

- Ngày 24/6/2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 101/2023/QH15 của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong đó giao Chính phủ có trách nhiệm: *“Tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật..., xác định cụ thể những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật và văn bản dưới luật có liên quan..., kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản dưới luật không còn phù hợp...”*. Theo đó, Nghị định 88 được nghiên cứu, xây dựng căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017, Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18/6/2012. Tuy nhiên, những văn bản này đã được thay thế, do vậy, một số chế tài xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 88 không còn phù hợp với các quy định pháp luật nội dung hiện hành.

- Ngày 23/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hành động 5 Phụ lục Kế hoạch hành động giao NHNN và một số Bộ ngành *“Thực hiện hành động để giải quyết những thiếu hụt liên quan đến khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về: ...các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là đối với các khuyến nghị; 10, 11, 12, 16, 20 thuộc bộ chuẩn mực của FATF với kết quả cụ thể ... bổ sung các chế tài xử lý hoặc tăng hình phạt đối với việc không tuân thủ Phòng chống rửa tiền/ Tài trợ khủng bố...”*. Theo đó, các chế tài liên quan đến phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố tại Nghị định 88 cần được rà soát sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện Kế hoạch hành động được giao.

- Ngày 18/03/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong đó quy định một số nguyên tắc trong xử phạt vi phạm hành chính.

- Ngày 08/01/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách

nhà nước năm 2025, trong đó, NHNN được giao xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (thời hạn trình Chính phủ ký ban hành là tháng 7/2025).

2. Cơ sở thực tiễn

Trong 5 năm triển khai xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, các đơn vị gặp một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định như: biện pháp khắc phục hậu quả, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt,...(nội dung chi tiết tại Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định 88).

- Việc quy định chế tài xử phạt tại Nghị định 88 được xây dựng trên các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, điều cấm tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số các văn bản quy phạm pháp luật này đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, do vậy, cần rà soát và chỉnh sửa lại nội dung Nghị định.

- Hiện nay, Nghị định 88 được sửa đổi, bổ sung bởi 02 Nghị định¹, do đó, việc thay thế Nghị định 88 để rà soát, hợp nhất các quy định tạo thuận lợi cho quá trình nghiên cứu, áp dụng thực hiện các quy định về xử phạt.

Từ những lý do nêu trên, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là cần thiết nhằm góp phần tăng cường hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật tiền tệ và ngân hàng nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung, đồng thời bảo đảm phù hợp với sự phát triển khách quan của thực tiễn.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích ban hành

Việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP nhằm đảm bảo phù hợp với pháp luật chuyên ngành và tình hình thực tiễn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

2. Quan điểm

DTNĐ được xây dựng dựa trên các định hướng như sau:

- Sửa đổi các quy định phù hợp với Luật Các TCTD 2024, Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và các văn bản hướng dẫn;

- Sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt phù hợp với các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đảm bảo tính răn đe, xử phạt nghiêm minh;

- Tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thực hiện chức năng xử phạt vi phạm hành chính tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thanh tra, xử phạt.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP về: Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

¹ Nghị định 143/2021/ ND-CP ngày 31/12/2021; Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023

2. Đối tượng áp dụng

- Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng DTNĐ, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn gửi NHNN Chi nhánh yêu cầu báo cáo tổng kết tình hình triển khai Nghị định 88. Qua đó rà soát, đánh giá những khó khăn vướng mắc bất cập, xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 88. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 88, NHNN đã thực hiện rà soát các quy định sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Ngày 21/11/2024, NHNN đã có Công văn số 9617/NHNN-TTGSNH, Công văn số 9618/NHNN-TTGSNH gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Công văn gửi lấy ý kiến các TCTD, Chi nhánh NHNN và các đối tượng liên quan khác. Đăng tải toàn văn DTNĐ, dự thảo Tờ trình Chính phủ tại Cổng thông tin điện tử NHNN và Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định trong thời gian 60 ngày theo quy định.

- Ngày 24/01/2025, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có Công văn số 56/TTĐT-DLĐT gửi Ngân hàng Nhà nước về việc không nhận được ý kiến góp ý của công dân, tổ chức.

- Ngày 10/04/2025, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 1739/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP.

- Ngày 15/05/2025, NHNN đã đăng tải hồ sơ tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến rộng rãi của các đơn vị tại Cổng thông tin điện tử NHNN theo quy định pháp luật.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DTNĐ

1. Bố cục

Nghị định gồm 04 Chương, cụ thể như sau:

- Chương I: Quy định chung
- Chương II: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt tiền
- Chương III: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
- Chương IV: Điều khoản thi hành

2. Nội dung cơ bản

1. Về việc rà soát quy định tại Luật Các TCTD 2024, Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và các văn bản hướng dẫn Luật

Dự thảo Nghị định loại bỏ trích dẫn các điều khoản tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 nhằm tránh trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật. Đối với các hành vi không loại bỏ trích dẫn do việc loại bỏ có thể gây nhầm lẫn, không rõ ràng, DTNĐ cập nhật quy định phù hợp và

sửa đổi các chế tài xử phạt phù hợp với quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, điều cấm tại Luật Các TCTD 2024.

DTND đã sửa đổi, bổ sung một số chế tài xử phạt vi phạm hành chính phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng được ban hành hướng dẫn Luật Các TCTD 2024²

2. Quy định về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

- Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 5 Điều 5 như sau:

“Điều 5. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả, nguyên tắc xử phạt

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi vi phạm hành chính khác thì chỉ xử phạt hành vi vi phạm hành chính là nguyên nhân.”

- Lý do:

Thực tế xử phạt vi phạm hành chính, một số hành vi vi phạm hành chính là hậu quả của hành vi vi phạm hành chính khác: việc không thực hiện mở tài khoản vay đúng quy định pháp luật dẫn đến việc rút vốn, trả nợ vay nước ngoài không qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài; việc phân loại nợ sai là hậu quả của hành vi cơ cấu lại thời hạn trả nợ không đúng quy định của pháp luật; TCTD thực hiện thu phí liên quan đến hoạt động cho vay sai là hậu quả của hành vi ban hành quy định nội bộ về thu phí sai quy định pháp luật.... Tuy nhiên Nghị định 88 chỉ quy định về việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính là nguyên nhân đối với 02 trường hợp tại điều 23³ và Điều 36⁴ nêu trên, đối với các trường hợp khác, khi phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xử phạt đối với cả 02 hành vi vi phạm. Do vậy, để đảm bảo thống nhất nguyên tắc xử phạt của các hành vi nêu trên khi xử phạt các trường hợp khác có tính chất tương tự, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về nguyên tắc xử phạt.

3. Về bổ sung hành vi vi phạm Điều 88 Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Điểm d khoản 6 Điều 57 Dự thảo Nghị định bổ sung chế tài xử phạt TCTD không thực hiện trích chuyển tài khoản theo yêu cầu của người có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật, trừ trường hợp hành vi vi phạm được quy định tại nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế:

- Lý do:

² Thông tư số 32/2024/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, Thông tư 34/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024, Thông tư 40/2024/TT-NHNN về cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Thông tư số 18/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, Thông tư số 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán, Thông tư 16/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 của Thống đốc NHNN quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 điều 137 luật các tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, Thông tư 11/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Thống đốc NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp,....

³ g) Thực hiện việc rút vốn, trả nợ đối với các khoản vay nước ngoài; giải ngân, thu hồi nợ đối với các khoản cho vay ra nước ngoài; thực hiện thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; thực hiện chuyển tiền phục vụ hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp hành vi vi phạm này là hậu quả của hành vi vi phạm tại điểm d khoản 4 Điều này;

⁴ b) Trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp việc trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật là hậu quả của hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này;

+ Ngày 23/05/2024, Bộ Tư pháp có Công văn số 2651/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL đề nghị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP để quy định chế tài xử phạt cụ thể đối với các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thi hành mở tài khoản không thực hiện các trách nhiệm được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 88 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

+ Nghị định 88 đã bao gồm quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp thông tin, phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ khoản 3 Điều 10 Luật Các TCTD 2024⁵, Dự thảo Nghị định bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

4. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

4.1. Đối với thanh tra ngành Ngân hàng

Hiện nay Bộ Tư pháp là đơn vị đầu mối xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (Dự thảo Nghị định về thẩm quyền xử phạt) quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt, tên gọi của từng chức danh có thẩm quyền xử phạt, bao gồm các chức danh thuộc lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. NHNN đã cập nhật, rà soát quy định về chức danh có thẩm quyền xử phạt tại Dự thảo Nghị định phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN và dự thảo Nghị định về thẩm quyền xử phạt, cụ thể như sau:

”Điều 62. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra ngành Ngân hàng

1. Thanh tra viên ngân hàng đang thi hành công vụ có quyền:

- a) Phạt cảnh cáo;*
- b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;*
- c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng;*

2. Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực ra quyết định có quyền:

- a) Phạt cảnh cáo;*
- b) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng;*
- c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;*
- d) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này.*

3. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực có quyền:

- a) Phạt cảnh cáo;*
- b) Phạt tiền đến 800.000.000 đồng;*
- c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 5 Nghị định này.*

⁵Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng

3. Từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, **trích chuyển tiền gửi** của khách hàng, trù trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

4. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước; Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ra quyết định có quyền:

- a) Phạt cảnh cáo;
- b) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;
- c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 5 Nghị định này”

4.2. Đối với thanh tra các Bộ, ngành khác

NHNN đã rà soát, sửa đổi thẩm quyền xử phạt của các lực lượng khác (Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Thanh tra du lịch, Hải quan, Ủy ban cạnh tranh quốc gia) tại Dự thảo Nghị định trên cơ sở như sau:

- Sửa đổi tên gọi chức danh phù hợp với cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại của các lực lượng tại các Bộ ngành;
- Sửa đổi thẩm quyền xử phạt (thẩm quyền phạt tiền, áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả) phù hợp với Dự thảo Nghị định về thẩm quyền xử phạt.
- Bỏ thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành du lịch, lý do: theo quy định tại Luật Thanh tra (đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9) cơ quan thanh tra không còn thanh tra chuyên ngành du lịch.

5. Về biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

- Dự thảo Nghị định bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 74 như sau:

"Điều 74. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định chi tiết về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính buộc phải nộp lại theo quy định tại Điều 37 Luật Xử lý vi phạm hành chính và điểm a khoản 4 Điều 5 của Nghị định này."

- Lý do:

- Các nghị định số: 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP) (khoản 2 Điều 91), 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (khoản 1 Điều 54) đều có quy định giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn về vấn đề này. Tương tự như các hành vi quy định tại Nghị định 98 và 156 nêu trên, các hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mang tính chất phức tạp, bao gồm nhiều hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ, nghiệp vụ (bao gồm nghiệp vụ ngân hàng)⁶ được phát sinh trong khoảng thời gian nhất

⁶ Vi phạm quy định về giấy phép do NHNN cấp, vi phạm quy định về những nội dung phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản,...

định, bao gồm các chi phí phát sinh, nghĩa vụ hạch toán, kế toán, thuế, hóa đơn, chứng từ,... do đó cần có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện.

- Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ tài chính⁷, Bộ Tài chính là cơ quan thực hiện chức năng quản lý về thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, đồng thời việc xác định số lợi bất hợp pháp cần căn cứ các quy định về chế độ tài chính, kế toán, hóa đơn, chứng từ... như đã nêu trên.

Vì vậy, việc giao Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung này là phù hợp với quy định của pháp luật liên quan và chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

6. Về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

- DTNĐ bỏ đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại.

- Lý do:

Chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật tại quốc gia mà chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng đó đặt trụ sở. Do đó chế tài tại DTNĐ không áp dụng xử phạt đối với các đối tượng nêu trên. Ngoài ra, các chế tài xử phạt tại DTNĐ không áp dụng xử phạt đối với các đối tượng này.

7. Về phạm vi điều chỉnh

- Bổ sung khoản 3 Điều 1 DTNĐ về Phạm vi điều chỉnh:

“3. Trường hợp có quy định khác nhau về hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giữa Nghị định này và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác thì thực hiện theo quy định tại Nghị định đó.”

- Lý do:

Liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Hiện nay một số Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đã bao gồm chế tài xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống rửa tiền, phòng chống khủng bố (Mục 14 Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Mục 7a Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số,...). Do đó, DTNĐ bổ sung quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh tạo sự thuận lợi trong quá trình áp dụng

⁷ Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; đầu tư phát triển, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư; ngân sách nhà nước; ngân quỹ nhà nước; nợ công; viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam và viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ nhà nước; tài chính đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tài sản công; hải quan; kế toán; kiểm toán; giá; chứng khoán; bảo hiểm; đầu thầu; doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh; khu kinh tế; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thống kê; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với một số đối tượng được quy định cụ thể tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của một số lĩnh vực cụ thể.

8. Về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

- Sửa đổi khoản 4 Điều 5 Dự thảo Nghị định như sau:

“4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có thể bị áp dụng ~~một hoặc một số~~ biện pháp khắc phục hậu quả ~~sau đây~~ theo quy định cụ thể tại Chương II Nghị định này. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:...”

- Lý do:

Quy định hiện tại về biện pháp khắc phục hậu quả tại Nghị định 88 có thể dẫn đến 02 cách hiểu:

+ Cách hiểu 01: Tùy theo tính chất mức độ hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt có quyền xem xét áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (được quy định cụ thể tại Chương II DTNĐ) hoặc không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm. Ví dụ: Đối với hành vi *phân loại tài sản có không đúng quy định pháp luật* (Khoản 1 Điều 42 DTNĐ) có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “*Buộc phân loại tài sản có theo quy định của pháp luật trong thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực đối với hành vi vi phạm*” (Điểm a khoản 2 Điều 42 DTNĐ). Đối với các khoản cấp tín dụng lớn, việc phân loại lại tài sản có có thể ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của TCTD, việc kiểm toán báo cáo tài chính,... Do đó, người có thẩm quyền xử phạt xem xét, đánh giá tính chất mức độ của hành vi để áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này.

+ Cách hiểu 02: Đối với các hành vi vi phạm hành chính đã được quy định biện pháp khắc phục hậu quả tại DTNĐ, người có thẩm quyền xử phạt bắt buộc phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, trừ trường hợp hành vi đó không quy định biện pháp khắc phục hậu quả.

Do đó, để làm rõ, thống nhất cách áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng theo cách hiểu thứ nhất, DTNĐ sửa đổi quy định tại khoản 4 Điều 5 như trên.

9. Về nâng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực thanh toán

DTNĐ nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm về hoạt động thanh toán, hoạt động trung gian thanh toán, hoạt động đại lý thanh toán, hoạt động thẻ ngân hàng, lý do: Hiện nay tình hình tội phạm công nghệ cao nói chung và trong lĩnh vực thanh toán nói riêng diễn biến phức tạp với mức độ ngày càng tinh vi và khả năng gây thiệt hại lớn. Qua thực tiễn kiểm tra các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán/ trung gian thanh toán NHNN nhận thấy một số chế tài mang tính chất nhẹ, chưa có tính răn

đe, dẫn đến việc tổ chức vi phạm các hành vi vi phạm hành chính. Các cơ quan chức năng cũng có khuyến cáo NHNN cần có thêm giải pháp để tăng cường an ninh, bảo mật, hạn chế tội phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán/ trung gian thanh toán ... Việc nâng mức xử phạt vi phạm hành chính tại dự thảo Nghị định là một trong những biện pháp để các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cung ứng, sử dụng dịch vụ thanh toán/ trung gian thanh toán chú trọng hơn việc tuân thủ quy định của pháp luật, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán/ dịch vụ trung gian thanh toán; qua đó ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tội phạm lợi dụng hoạt động thanh toán cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Về bảo đảm nguồn nhân lực

Sau khi Nghị định được ban hành, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm bố trí nguồn nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Công chức thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính được bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Về bảo đảm nguồn kinh phí

Kinh phí bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Trên đây là một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm theo:

- (1) Dự thảo Nghị định;*
- (2) Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;*
- (3) Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, cá nhân; Văn bản tham gia ý kiến của các bộ, ngành;*
- (4) Báo cáo rà soát chủ trương đường lối, văn bản quy phạm pháp luật*
- (5) Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 88;*
- (6) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;*
- (7) Bảng so sánh, thuyết minh.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Ban Lãnh đạo NHNN (để báo cáo);
- Lưu: VP, ATHT1.

**KT.THÔNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC**

Đoàn Thái Sơn